

## บทที่ ๒

### “หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

#### ๑. หน่วยงานทางปกครอง

##### ๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง

##### ๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามความในมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐๐/๒๕๕๘ และที่ อ.๗๑๑/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ส่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งสองหน่วยงานจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๒/๒๕๕๙)

##### ๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

##### ๑) รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศใช้บังคับแทนประกาศของคณะปฏิวัติ



ดังกล่าว การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙๘/๒๕๕๙)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๒/๒๕๕๘ และที่ ๑๒๙/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๑/๒๕๕๘)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๗/๒๕๕๘)

เมื่อข้อพิพาทในคดีนี้เป็นกรณีเกี่ยวกับการรับสมัครสอบของผู้ฟ้องคดีที่มีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวของการยางแห่งประเทศไทย (องค์การสวนยาง เดิม) เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของการยางแห่งประเทศไทย มิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำงานอันเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น แม้การยางแห่งประเทศไทยจะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่เมื่อข้อพิพาทเกี่ยวกับการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีสอบในตำแหน่งพนักงานพัสดุ เป็นการใช้อำนาจทางปกครองในการออกคำสั่งของการยางแห่งประเทศไทย ข้อพิพาทดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๖/๒๕๕๙)

## ๒) รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



### ๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐและเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีวัตถุประสงค์ในการบุกเบิก แสวงหา และเป็นคลังความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่งรวมสติ ปัญญา และบริการทางวิชาการแก่สังคม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๕๙)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๒/๒๕๕๙)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๖/๒๕๕๙)

### ๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ แต่ถูกยุบเลิกโดยผลของมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีฐานะอย่างเดียวกับ การสื่อสารแห่งประเทศไทย และโดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ รวบรวม ส่งจ่าย และส่งมอบไปรษณีย์ภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นงานบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง ดังนั้น แม้ปัจจุบันบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๓๖/๒๕๕๘)



บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นและรับโอนกิจการ ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดมาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ โดยมีอำนาจหน้าที่ประกอบกิจการโทรศัพท์ จึงถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองในกิจการโทรคมนาคมอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ จึงมีสถานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๗๒/๒๕๕๘)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการทางยกระดับช่วงดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ภายใต้สัญญาสัมปทานทางหลวงในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑ ถนนวิภาวดีรังสิต กับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการบริการสาธารณะด้านการคมนาคม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๕/๒๕๕๘)

#### ๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง

สมาคมสโมสรจังหวัดนครลำปาง เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคี อุปการะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อุดหนุนและส่งเสริมการศึกษา ในทางวิชาการต่าง ๆ ส่งเสริมการกุศลสาธารณประโยชน์ บำรุงสุขภาพและอนามัยและการกีฬา และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในสมาคม ดังนั้น เมื่อสมาคมดังกล่าวมิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกอบกับการที่สมาคมได้มีประกาศการเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างของสมาคมฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอแผนงาน/โครงการในการพัฒนาที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างของสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สมาคมฯ และสมาชิก ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดลำปาง มิได้เกิดจากการได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครอง แต่มีลักษณะเป็นการบริหารกิจการภายในตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เอง สมาคมฯ จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๕๙)



บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด แม้จะมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐถือหุ้นอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบก็ตาม แต่เมื่อไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา อีกทั้งมิได้เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครอง จึงไม่ใช่หน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๑/๒๕๕๙)

สหกรณ์การเกษตรศรีมณฑล จำกัด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศรีมณฑล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สหกรณ์การเกษตรศรีมณฑล จำกัด จึงมิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๗/๒๕๕๙)

## ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

### ๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

#### ๑) ข้าราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒) พนักงาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการส่วนจัดหาและคลังพัสดุ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง จึงถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๓๖/๒๕๕๘)

### ๓) ลูกจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๔) คณะบุคคล

คณะกรรมการประกวดราคาการจัดซื้อรถยนต์ขนส่งไปรษณีย์ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๘๕ คัน ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นคณะบุคคลที่ปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง จึงถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๓๖/๒๕๕๘)

### ๕) ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของหมู่บ้านวังกระดาน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังใหม่ อำเภอनाายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้รับการคัดเลือกจากประชาคมของหมู่บ้านให้เป็นผู้ดำเนินโครงการขุดลอกคลองวังกระดานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาล โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติการกิจต่าง ๆ และงบประมาณโครงการ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของหมู่บ้านวังกระดานจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๔๙/๒๕๕๘)

**๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล**

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ ตามที่มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดไว้ และเพื่อการทำหน้าที่ดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายอื่น จึงบัญญัติให้คณะกรรมการ



การเลือกตั้งมีอำนาจกระทำการในการออกกฎ คำสั่ง หรือมีมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล ซึ่งการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้อำนาจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายอื่น ออกกฎ คำสั่ง หรือมีมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล ดังกล่าวนี เป็นการใช้อำนาจทางปกครอง และถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

ส่วนประธานกรรมการการเลือกตั้ง นั้น มาตรา ๒๓๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก วุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง ประธานกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็นบุคคลซึ่งมีกฎหมาย ให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง ที่มีผลกระทบต่อบุคคล จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ พ.๒๖/๒๕๕๘)

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมีมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๑/๒๕๕๙)

แม้ในเชิงโครงสร้าง คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จะมีชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาล แต่การที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใช้อำนาจตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและกฎหมายอื่น ออกกฎ คำสั่ง หรือมีมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล ย่อมเป็นการใช้อำนาจทางปกครองทำนองเดียวกับการที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาล ใช้อำนาจออกกฎ คำสั่ง หรือกระทำการอื่นใด ในการดำเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ การเลือกตั้ง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๙/๒๕๕๘)





การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กระอิสระตามรัฐธรรมนูญ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มีมติไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล อันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ นั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีฐานะเป็นคณะกรรมการที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐๐/๒๕๕๘)

## ๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อการที่สมาคมสโมสรจังหวัดนครลำปาง ซึ่งเป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ออกประกาศการเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนาที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างของสมาคมฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอแผนงาน/โครงการในการพัฒนาที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างของสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สมาคมฯ และสมาชิก ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดลำปาง มีลักษณะเป็นการบริหารกิจการภายในตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เองเท่านั้น สมาคมฯ จึงมิใช่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองที่จะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คณะกรรมการสมาคมสโมสรจังหวัดนครลำปางซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของสมาคมฯ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ จึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๒/๒๕๕๙)

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามบทบัญญัติมาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญและหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญเท่านั้น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ จึงไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง และมีใช้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจ





ในการออกกฎ คำสั่ง หรือมีมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล อีกทั้งยังมีบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๔๕๔/๒๕๕๙)

เมื่อสหกรณ์การเกษตรศรีมณฑล จำกัด มิได้เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง หรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรศรีมณฑล จำกัด ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการ อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็มิได้ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรศรีมณฑล จำกัด จึงมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๕๘๗/๒๕๕๙)

## บทที่ ๓

### อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

#### ๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ

๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”

#### ๑) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

##### (๑) พระราชกฤษฎีกา

กรณีฟ้องว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง และตำบลปากแพรก ตำบลบ้านใต้ ตำบลบ้านเหนือ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๓๕/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ตรามาตรา ๗ ใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับกับข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ที่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกก่อนที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ โดยให้มีสิทธิเช่นเดียวกับข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา (ฉบับใหม่) มีผลใช้บังคับ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการออกกฎ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา



ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๓/๒๕๕๙)

**(๒) กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**(๓) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี**

ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากความในข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุคืนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนหรือทายาท ให้กระทำได้เมื่อที่ราชพัสดุดังกล่าวมีใช้ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ที่ได้มาอันเนื่องมาจากการเวนคืน และไม่มีการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และให้เรียกเงินคืนจากเจ้าของเดิมหรือทายาทด้วย อีกทั้งยังกำหนดเงื่อนไขให้เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนหรือทายาทต้องยื่นคำขอรับคืนที่ราชพัสดุ ทั้งที่เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ ที่ต้องคืนสิทธิในที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนหรือทายาท อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ คำฟ้องคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นกฎที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๔/๒๕๕๙)

**(๔) กฎที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๒) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

### (๑) ประกาศกระทรวง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### (๒) ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### (๓) ระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### (๔) ข้อบังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### (๕) ประกาศ

ประกาศของกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงผลและรายละเอียด คำวินิจฉัยชั้นที่สุดผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการ ปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องออกไปอีก ๓ ปี สำหรับการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้ว ที่ใช้สำหรับตกแต่งอาคารตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๐๑๖.๙๐๐ เป็นการใช้อำนาจ ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีสภาพเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๖๕/๒๕๕๘)

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตรบบโครงข่าย ไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ชัยภูมิ ๒-ชัยภูมิ ๑ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิ ในการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลพิจารณาและให้ความชอบธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

จึงแปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อันเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เมื่อประกาศดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงเป็น “กฎ” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖/๒๕๕๙)

**(๖) หนังสือเวียนที่มีลักษณะเป็นกฎ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**(๗) มติคณะกรรมการหรือมติสภา**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**(๘) กรณีอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นกฎ**

กรณีที่กรมที่ดินได้กำหนดฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้กำหนดไว้ตามตารางแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ นั้น มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎ ตามคำนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๖๔/๒๕๕๙)

**๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”**

**๑) แนวนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒) การดำเนินการภายในของฝ่ายปกครองก่อนที่จะออกกฎ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**๓) การฟ้องเพิกถอนพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีค่าบังคับ  
ดังเช่นพระราชบัญญัติ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔) กรณีที่ไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครอง**

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นตัวแทนจำหน่ายบุหรี่ซิการ์เรตในเขตกรุงเทพมหานคร ตามสัญญาที่ทำไว้กับโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายยาสูบให้กับร้านค้าประเภท Modern Trade พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้โรงงานยาสูบจะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล การกระทำการใดต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผู้อำนวยการยาสูบเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงาน และกำหนดนโยบายในการบริหารงานโดยทั่วไปของโรงงานยาสูบ รวมทั้งออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงงานยาสูบ เพื่อใช้ในการบริหารกิจการค้าขายของโรงงานยาสูบเอง ซึ่งการดำเนินการของโรงงานยาสูบมีลักษณะเป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือจำหน่ายยาสูบเพื่อหารายได้ที่รัฐมีอำนาจดำเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมาย ดังนั้น การดำเนินการของโรงงานยาสูบ เช่น การยกเลิกร้านค้าส่งยาสูบ การบอกเลิกสัญญากับผู้ค้าส่งยาสูบ การเปลี่ยนแปลงวิธีการค้ายาสูบ หรือการออกระเบียบสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติเพื่อให้การจำหน่ายยาสูบของโรงงานยาสูบสามารถดำเนินการได้ จึงไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือได้รับมอบอำนาจให้กระทำการตามกฎหมายในทางปกครอง แต่เป็นการดำเนินการในทางการค้า เมื่อปรากฏว่า ระเบียบการบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ใช้ในการบริหารกิจการของโรงงานยาสูบ กำหนดให้คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบเป็นผู้ออกระเบียบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายยาสูบให้กับร้านค้าประเภท Modern Trade พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยระเบียบดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจำหน่ายยาสูบให้กับร้านค้าประเภท Modern Trade คุณสมบัติและการคัดเลือกผู้ขายส่งยาสูบให้กับ Modern Trade รวมถึงหน้าที่ผู้ขายส่งยาสูบตามนโยบายการจำหน่ายยาสูบที่คณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบกำหนดขึ้น จึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยปกติเพื่อให้การจำหน่ายยาสูบของโรงงานยาสูบในฐานะเจ้าของสินค้าสามารถดำเนินการได้อย่าง



เป็นระเบียบเรียบร้อย และแม้ระเบียบดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายบุหรี่ยาสูบให้กับร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากล่าวอ้างว่า การออกระเบียบดังกล่าวเพื่อที่จะจำหน่ายยาสูบให้กับร้านค้าประเภท Modern Trade โดยตรง เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายบุหรี่ยาสูบแก่ร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว แต่นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารวมทั้งผู้ขายส่งยาสูบรายอื่นเป็นไปตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายังคงมีความผูกพันกับโรงงานยาสูบตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายบุหรี่ยาสูบอยู่เช่นเดิม หากผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่าได้รับความเสียหาย ก็เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าต้องไปว่ากล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในทางแพ่ง กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยโรงงานยาสูบได้ออกระเบียบโรงงานยาสูบ กระทำการคลัง ว่าด้วยการจำหน่ายยาสูบให้กับร้านค้าประเภท Modern Trade พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ไม่มีสภาพเป็นกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐/๒๕๕๙)

## ๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง

### ๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง

#### ๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”

#### คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และกำหนดเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ





การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕/๒๕๕๙)

กรณีที่ตำรวจภูธรภาค ๕ ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรจันทบุรี จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ควรจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวันที่ได้รับแต่งตั้ง และแก้ไขให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองสารวัตรมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ รวมทั้งคืนสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๐/๒๕๕๘)

### คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยบนที่ดินมีโฉนด ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารตามใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือดำเนินการจ้างตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตามมาตรา ๔๑ (กรณีที่ทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) (แบบ ก. ๑๐) ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการเสียค่าใช้จ่ายไปเป็นค่าก่อสร้างอาคารและค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และขอให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อ้างผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าว มาเป็นเหตุในการออกคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือดำเนินการจ้างตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตามมาตรา ๔๑ อันถือเป็นการริเริ่มใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เอง ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเห็นว่าการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวกับให้ชดเชยค่าเสียหาย จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖/๒๕๕๙)

### คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว และเป็นกรรมการบัณฑิตศึกษา และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นคดีพิพาทซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐/๒๕๕๙)

### กรณีอื่น ๆ

คำสั่งของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนท่าเทียบเรือลอยน้ำออกไปจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม เป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘/๒๕๕๙)

### ๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”

กรณีฟ้องว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่



จัดทำและนำส่งรายงานบัญชีแยกประเภทต่อสำนักงาน กสทช. ภายในระยะเวลาที่ประกาศดังกล่าวกำหนด ซึ่งตามข้อ ๑๔ ของประกาศ กสทช. ดังกล่าวกำหนดว่า ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคมมาใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีให้นำส่งรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคมของปีบัญชี ๒๕๕๔ ต่อสำนักงาน กสทช. โดยระบุด้วยว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยกำหนดค่าปรับทางปกครองต่อไป จึงเห็นได้ว่า หนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระับ หรือ มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล หนังสือฉบับดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มิใช่เป็นเพียงหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๓/๒๕๕๙)

**๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”**

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) ให้แก่นาง ล. ทับซ้อนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าว เฉพาะส่วนที่ทับซ้อนที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๘/๒๕๕๙)

**๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การวินิจฉัยอุทธรณ์”

กรณีที่ตำรวจภูธรภาค ๕ ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรจันทบุรี จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ควรจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองสารวัตรตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เมื่อใด แต่ก็ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อครบกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันส่ง คือ ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ต้องพิจารณา เรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว ตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๖ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นอย่างช้า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คำวินิจฉัยร้องทุกข์ ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็นการยืนยันคำสั่งตำรวจภูธร ภาค ๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองสารวัตร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป แม้คำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีจะระบุแต่เพียง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่ในคำบรรยายฟ้องของผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัย ยกคำร้องทุกข์พร้อมทั้งได้ระบุตัวผู้วินิจฉัยร้องทุกข์เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย ย่อมเป็นที่เข้าใจ ได้ว่า การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้ศาลพิจารณาคดีตามผลคำวินิจฉัย เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามหนังสือ ดังกล่าวได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๒๕๐/๒๕๕๘)



### ๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศตำรวจภูธรภาค ๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ (ผนวกท้ายประกาศ ภ.๕ ฉบับ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖) โดยประกาศชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย นั้น ประกาศดังกล่าวมีลักษณะเป็นการแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคล ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๘/๒๕๕๘)

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เนื่องจากไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งประกาศดังกล่าวออกโดย อ.ก.พ. กรมการปกครอง กรณีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการซึ่งไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๒๗/๒๕๕๘)

### ๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ

กรณีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวัดโบสถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกให้แก่นาง ห. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นทายาทของนาง จ. ซึ่งได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการเดินสำรวจจริงวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่อำเภอวัดโบสถ์ในบริเวณที่ดินพิพาทโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งให้ทายาทของนาง จ. ทราบ และมีได้แจ้งสิทธิในการคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน นอกจากนี้ การที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำการปักป้ายห้ามนาง จ. ทำการปลูกสร้างสิ่งใด ๆ โดยเห็นว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นทายาทของนาง จ. เข้าใจผิดคิดว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นเหตุให้สูญเสียสิทธิในที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดก กรณีจึงเป็นคดีพิพาท

